

<제15장 부당노동행위.제02절 불이익취급>

[기출][2][2024-1-2]카마스터들에 대한 용역계약 해지의 불이익 취급 부당노동행위 성립 여부 및 사유 정당성

《【문제1】 甲은 A자동차 주식회사(이하 A회사라 한다) B대리점을 설립하여 자동차 판매업을 영위하고 있다. B대리점에서 카마스터(Car Master)로 근무하는 10명 중 乙, 丙, 丁, 戊(이하 이들 4명을 이 사건 카마스터들이라 한다)는 甲이 미리 마련한 정형화된 형식의 계약서를 통해 여러 해에 걸쳐서 매년 자동차 판매용역계약을 체결하고 A회사 자동차 판매, 수급, 채권관리 등의 업무를 수행하는 자동차 판매원이다. 甲과 이 사건 카마스터들 사이의 판매용역계약서에는 계약 해지사유로 ① 카마스터의 영업실적이 극히 부진하여 계약을 존속시킴이 부적합한 경우, ② 카마스터의 고의 또는 중대한 과실로 甲의 명예를 훼손하거나 영업상 손실을 가져온 경우, ③ 甲이 정한 판매조건 및 판매지침을 위반하는 경우, ④ 카마스터에 대한 파산선고, 압류, 가압류, 가처분 등이 있는 경우 4가지를 규정하고 있다. 이 사건 카마스터들은 A회사가 甲에게 판매수수료를 지급하면, 甲과 이 사건 카마스터들의 자동차 판매용역계약에 따라 판매수수료 중 일정 금액을 판매수당으로 지급받는다. 이 사건 카마스터들은 기본급이 없고, 판매수당에서 세율 3.3%의 사업소득세를 내고 있다. A회사와 甲 사이에 작성된 판매대리점 계약서는 다른 회사 자동차 판매행위, A회사의 영업과 동종 영업을 목적으로 하는 업체에 이중 등록하는 행위 등을 금지행위로 정하고 있다. 이 사건 카마스터들은 甲이 소집하는 오전 회회, 긴급회의에 참석하여 표준업무지침, 판매목표, 영업 관련 지시나 교육 등을 받고, 甲이 작성한 당직표에 따라 당직 근무를 하면서 B대리점을 찾아오는 손님에 대상으로 자동차 판매행위를 하며, 그 외에는 외근을 통해 자동차 판매행위를 한다. 한편, 자동차 판매를 위해 이 사건 카마스터들에게 부여된 사변은 甲의 요청에 의해서 A회사가 등록·삭제를 할 수 있게 되어 있다. 이 사건 카마스터들은 전국의 자동차 판매대리점에 근무하는 카마스터를 조직대상으로 하는 전국 단위의 C노동조합에 가입하였다. 그 후 얼마 지나지 않아 甲은 영업실적 극히 부진, 소속 팀의 판매부진, 과음, 신원보증 지연, 지각 출근, 시장 점유율과 고객만족에 대한 인식 부족 등을 이유로 들어 이 사건 카마스터들과 체결하였던 자동차 판매용역계약을 해지하였다(이하 이 사건 계약 해지라 한다). 이 사건 계약해지 이전 이 사건 카마스터들의 전년도 월 평균 판매대수는 각각 2대 이상으로 B대리점 전체 카마스터의 월 평균 판매대수와 유사하다. 甲은 이 사건 카마스터들에게 이 사건 계약 해지에 앞서, 위와 같은 해지사유에 대해서는 전혀 언급하지 않고 오로지 C노동조합 탈퇴만을 중용하다가 이 사건 카마스터들이 C노동조합을 탈퇴하지 아니하자 위와 같은 해지사유를 들어 자동차 판매용역계약을 해지하였다. 그리고 甲은 일방적으로 이 사건 카마스터들의 사변이 삭제되도록 하여 더 이상 이 사건 카마스터들이 근무할 수 없도록 조치하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) 甲은 이 사건 카마스터들이 노동조합 및 노동관계조정법상 근로자에 해당한다고 보더라도 이 사건 계약해지는 그 사유가 모두 정당하므로 부당노동행위로 볼 수 없다고 주장한다. 甲의 주장이 타당한지에 대하여 논하시오.(단, 노동조합 및 노동관계조정법 제81조 제1항 제4호 상의 부당노동행위 여부에 대하여는 논하지 않는다) (25점)》

<문제1의 물음2> 카마스터들에 대한 용역계약 해지의 불이익 취급 부당노동행위 성립 여부 및 사유 정당성

I. 문제 제기

- 사안에서 A자동차 B대리점의 운영자인 甲은 카마스터들이 노조법상 근로자에 해당한다고 가정하더라도, 이 사건 계약 해지는 실적 부진, 근태 불량 등 정당한 사유에 기초한 것이므로 부당노동행위가 될 수 없다고 항변한다. 쟁점으로 <甲의 계약 해지가 정당한 인사권 행사인지>, <노조 활동을 이유로 한 차별적 처우 내지 불이익 취급으로서 부당노동행위에 해당하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점을 중심으로 甲의 주장이 타당한지에 대하여 논한다.

II. 부당노동행위의 성립 요건

1. 부당노동행위 제도의 의의

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제81조는 사용자의 행위 중 근로자의 단결권 보장에 중대한 침해로 가져오는 행위를 유형별로 규정하고 있다. 대표적으로 제1항 제1호의 불이익취급, 제2호의 반조합계약 체결, 제3호의 단체교섭 거부 등이 있다. 이러한 규정의 목적은 단순히 개별 근로자의 권리를 보호하는 데 그치지 않고, 노동조합의 자주성과 단결권을 실질적으로 보장하는 데 있다.

2. 불이익취급의 요건 [노조법 제81조 제1항 제1호]

- 대법원 판례에 따르면 불이익취급형 부당노동행위가 성립하기 위해서는 ① 근로자에게 해고, 전보, 징계 등 불이익한 처분이 존재하고, ② 그러한 처분이 노동조합 가입 또는 활동을 이유로 하여 행하여진 것이어야 하며, ③ 사용자가 그러한 불이익 처분과 노동조합 활동 사이의 인과관계를 부인하는 경우에도, 객관적 사정에 비추어 사용자의 처분 동기가 노조활동에 있다는 점이 추인되면 부당노동행위가 인정된다.

3. 정당한 이유와 부당노동행위와의 관계

- 사용자가 제시한 해고사유나 계약해지 사유가 사회통념상 정당하다면 원칙적으로 부당노동행위로 평가되지 않는다. 그러나, 외형적으로 제시된 사유가 구체적 사실관계와 부합하지 않거나, 다른 근로자와 비교해 특별히 불합리한 차별이 존재하거나, 무엇보다 실제 동기가 노동조합 탈퇴 강요 등 노조활동 억압에 있는 것으로 인정되면, 정당한 이유가 존재한다고 보기 어렵고 부당노동행위가 성립한다.

III. 사안의 적용

1. 불이익 처분 존재 여부

- 이 사건에서 甲은 이 사건 카마스터들과의 판매용역계약을 일방적으로 해지하였고, 사변을 삭제하여 사실상 자동차 판매업무를 수행할 수 없게 하였다. 이는 근로자 지위 상실 내지 해고에 준하는 불이익 처분으로 평가된다. 따라서 불이익취급의 첫 번째 요건은 충족된다.

2. 계약해지 사유의 정당성 여부

- 甲은 영업실적 극히 부진, 판매부진, 과음, 지각 출근, 고객만족 인식 부족 등을 이유로 계약해지를 정당화한다. 그러나, 기록에 의하면 이 사건 카마스터들의 전년도 평균 판매실적은 2대 이상으로 대리점 전체 평균과 유사하다. 즉, 영업실적이 극히 부진하다고 평가하기 어렵다. 또한 지각이나 과음 등은 해고에 이를 정도의 중대한 위반사실로 입증되지 않았다. 결국 甲이 제시한 계약해지 사유는 객관적·합리적 정당성을 결여한다.

3. 실제 동기의 추인

- 이 사건 계약해지에 앞서 甲은 이 사건 카마스터들에게 구체적인 해지사유를 고지하지 않고 오로지 C노동조합 탈퇴를 강요하였다. 카마스터들이 이를 거부하자 이후에야 형식적으로 계약해지 사유를 들어 해지를 단행하였다. 이는 형식적 사유 제시는 외관에 불과하며, 실제 동기는 노동조합 탈퇴를 강요하기 위한 것임을 추인할 수 있는 정황이다. 대법원 판례 역시 사용자로부터 제시된 사유와 무관하게, 전체 사정을 보아 노조활동을 이유로 한 불이익취급이 인정되면 부당노동행위를 인정한다.

4. 비교·형평성 측면

- 이 사건 카마스터들의 실적은 다른 카마스터들과 유사하여 차별적 불이익 취급을 정당화할 합리적 이유가 존재하지 않는다. 오히려 특정 근로자들이 노조에 가입하였다는 사정이 불이익 처분의 주요 원인이 된 것으로 보인다. 이는 근로자들의 단결권을 본질적으로 침해하는 행위로서 부당노동행위

에 해당한다.

IV. 결론

- 종합하면, 甲이 주장하는 계약해지 사유는 객관적으로 인정되지 않고, 해지 이전에 있었던 노조 탈퇴 종용 정황에 비추어 볼 때 이 사건 계약해지는 노동조합 활동을 이유로 한 불이익취급에 해당한다. 따라서 이는 노조법 제81조 제1항 제1호의 부당노동행위로 평가된다. 그러므로 甲의 정당한 이유에 의한 계약해지이므로 부당노동행위가 아니라는 주장은 타당하지 않다.